

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๘๕๖๐



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อการแก้ไขสัญญาภายหลังเวลาสิ้นสุดสัญญา

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้านครหลวง ด่วนที่สุด ที่ มท ๕๒๐๗/๐๙/๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งว่า กฟน. ได้ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารองค์กร (ERP) กับบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ตามสัญญาเลขที่ DD๒ - ๔๖๐๑ - TLE ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ในวงเงินจำนวน ๖๓๗,๑๘๕,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ แบ่งงวดงานออกเป็น ๕ งวด โดยคณะกรรมการ กฟน. เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นช่วงที่ กฟน. ไม่มีคณะกรรมการ กฟน. ปัจจุบัน กฟน. ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ๓ เรียบร้อยแล้วต่อมา กฟน. มีความจำเป็นต้องขอปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมโยงเพื่อให้ระบบ ERP ไม่หยุดชะงักและเพิ่มงานที่จำเป็น (Change Request) ตามความต้องการผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ทำให้ต้องเพิ่มวงเงินตามสัญญาอีกเป็นเงินจำนวน ๓๐,๖๓๒,๖๕๖.๑๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขยายระยะเวลาออกไปอีกจำนวน ๙๐ วัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้ให้บริษัทฯ ดำเนินงานพัฒนาระบบ ERP ตามขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นจนแล้วเสร็จ และ กฟน. ใช้งานระบบ ERP เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัทฯ กฟน. จึงขอหารือว่า ในกรณีนี้คณะกรรมการ กฟน. ชุดใหม่มีอำนาจอนุมัติการเพิ่มงาน เพิ่มเงิน และขยายระยะเวลาได้หรือไม่ หรือมีแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมอย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีข้อหารือ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้วางหลักการไว้ว่า โดยที่มาตรา ๙๗ วรรคสี่ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้วหากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย” วรรคห้า บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง” ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” และข้อ ๑๖๕ วรรคสาม กำหนดว่า “เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น” เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติฯ ประกอบกับระเบียบฯ แล้วโดยทั่วไปอำนาจในการลงนามในสัญญา รวมถึงการพิจารณาว่าสมควรที่จะต้องมีการแก้ไขสัญญาหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑ วรรคหนึ่ง ส่วนอำนาจในการอนุมัติให้มีการแก้ไขสัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๖๕ วรรคสาม กำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

/เป็น ...

เป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา ซึ่งย่อมจะต้องพิจารณาตามวงเงินที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ ข้อ ๘๖ ข้อ ๘๘ ข้อ ๑๒๗ หรือข้อ ๑๕๘ แล้วแต่กรณี ดังนั้น การแก้ไขสัญญาไม่ว่ากรณีใด ย่อมต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง จึงจะทำการแก้ไขสัญญาได้ โดยผู้ที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไขนั้นเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และในการแก้ไขสัญญา หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในในเวลาใดก็ได้ แต่อย่างช้าจะต้องดำเนินการก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบของหรืองานงวดสุดท้าย

จากหลักการข้างต้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารองค์กร (ERP) กับบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ตามสัญญาเลขที่ DD๒ - ๔๖๐๑ - TLE ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ในวงเงินจำนวน ๖๓๗,๑๘๕,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยแบ่งการส่งมอบงาน ๕ งวด และ กฟน. ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ๓ เรียบร้อยแล้ว ต่อมา กฟน. มีความจำเป็นต้องขอปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมโยง เพื่อให้ระบบ ERP ของ กฟน. ไม่หยุดชะงัก และเพิ่มงานที่จำเป็น (Change Request) ตามความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ทำให้ต้องเพิ่มค่าจ้างตามสัญญาอีกเป็นเงินจำนวน ๓๐,๖๓๒,๖๕๖.๑๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขยายเวลางานจ้างออกไปอีก ๙๐ วัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้ให้ผู้รับจ้างดำเนินงานพัฒนาระบบ ERP ขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นจนแล้วเสร็จ โดยกรณีนี้ กฟน. ย่อมต้องดำเนินการแก้ไขสัญญา ซึ่งการแก้ไขสัญญาจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในเวลาใดก็ได้ แต่อย่างช้าจะต้องดำเนินการก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย และในกรณีที่การแก้ไขสัญญานั้นต้องเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา โดยหากอำนาจอนุมัติสั่งจ้างตามวงเงินของสัญญาจ้างดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ กฟน. กรณีนี้คณะกรรมการ กฟน. ที่มีอำนาจหน้าที่อยู่ในปัจจุบันย่อมต้องเป็นผู้อนุมัติให้มีการแก้ไขสัญญาตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๖๕ วรรคสาม และเมื่อคณะกรรมการ กฟน. ได้อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขสัญญาแล้ว ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจึงเป็นผู้ลงนามในสัญญาที่ได้แก้ไขนั้นต่อไป ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑ วรรคหนึ่ง ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖